

עין משפט
גור מצוה

פס א ב ג ד
מיי פכ"א מהל' עדות ה' ו':
פה ה מיי פ"י מהל' עדות הלכה ד סמנ לאין מיד טור ש"ע ח"מ ס' לר סק"ח :

»

מוסף רש"י

עד זומם. העיד בניסן והחס בתשרי על עדות זו (סנהדרין כו.). למפרע הוא נפסל. כל עדות שהעיד מניסן ואילך פסולין, שהרי משהעיד עדות זו הוא רשע (שם). מכאן ולהבא. משפטים (שם). חידוש הוא. שנפסלין שנים כשציל שנים שאומרים עמנו אמת, דמאי חזית דקמנחא להני סמוך להני, אלא גזירת הכתוב הוא, הלכך אין לך בו אלא משעת חידוש ואילך, משעה שהחס (שם).

»

רבינו הגנאל

דאו סלקא דיתא מדאורייתא כיון דשחט בה פורתא איתסרא לה איך לאו דמרה קא טבח. ודחוינן בההוא פורתא דשחית קמי דליהסר מחייב בד' וה'. ואמ' רב אשי לא תרחיץ, וטבחו כולו בענן וליכא. ופרקינן לה משמיה דרבא כגון ששחט מיעוט סימנין במחורין וגמרון בכפופים. מתני' גבב על פי שנים וטבחו ומכר על פיהן ומכצאו וזומנין משלמין לו את הכל כול'. עד אחד מן הראשונים זומם, בטלה לה עדות שאם אין גביהה אין טבוחה ואין גמורה. איתמר, עד זומם אביי אמ' למפרע הוא נפסל, מההיא שנתא דאשדחיה הוה ליה רשע והתורה אמרה אל תשחך דין עם רשע, אל תחט רשע עד. פיר' כגון ראובן שהוציא שטר על שמע' בניסן שנת תשצ"ח שילוח ממנו כך וכן נמנה, והמן השטר באחד בניסן שנת תשצ"ז בירושלם, ועדין לוי ויהודה. ורבא לוי ויהודה בניסן שנת תשצ"ח והעידו בבית דין על כתב ידם ונתקיים השטר ונתחייב שמע' לפרעו. והלך שמע' והביא עדים באלול שנת תשצ"ח והעידו כי לוי ויהודה הללו היו עצמו בבבל באחד בניסן שנת תשצ"ז ונעשו זוממין, כל עדות שהעידו משעה שנתקיימה עדותן בבית דין והוא אחד בניסן שנת תשצ"ח בבית דין והוא אחד בניסן שנת תשצ"ז ערודתן בטילה. ואי איפשר לזמ' מאחד בניסן שנת תשצ"ז, שיהבן היום שהוציאו בבית דין והוא יום אחד בניסן שנת תשצ"ח בו ביזם נכתב ונחתם, ומקודם לכן כשרין היו ולא מפסדינן לכל מה שהעידו להן מאחד בניסן שנת תשצ"ז עד יום אחד בניסן שנת תשצ"ח מספק. וכן לכל שטר וכן לכל עדות על פה, ולא פסולין ליה אלא מעת שנתגלה עדותו בבית דין. רבא אמ' מיכן ולהבא, ממלול שנת

עב:

דאי ס"ד דאורייתא
מכי שחיט בה ב'.

חשיב דמרה שפיר ומתוך כך היה נראה לדקדק דמקרוצת ע"ז אסורה כהנאה דאורייתא מדקאמר לעיל ור"מ שוחט לע"ז אמאי מחייב כיון דשחט פורתא אסרה איך לא דמרה קטנח ואי דרצנן

דאית דמרות דמרה ומיהו יש לדמות דמקרוצת ע"ז * אפי' לא אסורה כהנאה אלא מדרצנן חשיב ליה שפיר לאו ידידיה כיון דאסרו חכמים בכל הנאות דאפילו קידש בו אין האשה מקודשת כדתנן בתוספתא דקדושין (פ"ד) המקדש ציין נסך (וצע"ו) בעורות לצוצים כו' אע"פ שקדש בדמיהן אינה מקודשת אבל חולין בעורה אי הוי דרצנן וקידש בו את האשה מקודשת לכן חשיב דמריה דבסוף האיש מקדש (קדושין דף נח.) קמינ גבי חולין שנשחטו בעורה רבי שמעון אומר מקודשת ופריך אלמא קסבר רבי שמעון חולין שנשחטו בעורה לאו דאורייתא כו' ומיהו איסור אכילה דהויא ודאי דאורייתא יש לדקדק משמעתיך דלעיל דפטורי רצנן שוחט לע"ז משום שחיטה שאין ראויה ואי איסור אכילה לא הויא אלא מדרצנן לא היה נחשב בכך שחיטה שאינה ראויה כמו מעשה דשבת למאן דאמר דרצנן ואל"ל דאי אסור באכילה דאורייתא היינו על כרחך משום דהוקשו למת מהאי טעמא נמי תיאסר כהנאה כמת וי"ל כיון דכתיב ויאכלו זבחי מתיים לאכילה איתקוש ולא להנאה: **רבא אמר מכאן ולהבא הוא נפסל**. תימה [דנריש] חזקת הבתים (ב"ב דף לא, ושם^(*)) אמר זה אומר של אבותי ^(א) וזה אומר של

אבותי האי אייתי סהדי דאבהתיה היא ואלכלה שני חזקה והאי אייתי סהדי דאכלה שני חזקה אמר רב נחמן אוקי אכילתא כהדי אכילתא וואוקי ארעא כחזקת אבהתיה אמר ליה רבא והא עדות מוכחשת היא והשתא אמאי הוי מוכחשת הא רבא אית ליה הכא מכאן ולהבא הוּא נפסל ואית לן למימר לדידיה לאכילה דאיתכחוש איתכחוש ולאכנתתא דלא איתכחוש מידי דהוי אשנים מעדים אותו שגבג טבחו והוחמו אטביחה דלרבא דאמר מכאן ולהבא הוא נפסל אע"ג דמוך כדי דיבור כדכיר ^(א) דמי כיון דמההיא שעתא דקא מתזמי הוּא דפסלי אטביחה דקמיתזוס איתזוס אגביצה דלא איתזוס לא איתזוס כדמוכח לקמן ולהאי טעמא דמפרש משום חידוש ניהא ^(א) אבל טעמא דהוי משום פסידא דלקוחות קשה דאין נראה דנקט לקוחות דוקא מדלא קאמר איכא צינייהו כל עדות שאין לענין לקוחות וי"ל דלמאי דמחלק התם צין אותו עדות לעדות אחרת ניהא דכיון דהוחזקו משקרים על אותה קרקע מו לא מהימני עלה אבל הכא אע"פ שהוחזקו משקרים על הטביחה לא הוחזקו משקרים על הגניצה דלא חשיב ליה כאותה עדות: **אין** ^(א) **ך** בו **א**לא משעת חידושו ו**אי**ך**.** אין להקשות מנא ליה דמהימני המזימין לפוסלן ניהא דאין לך לרצויי אלא חידושו ועשייתם לו כאשר זמם אבל אין נפסלין דרדאי כיון דמשלמין ממון ונהרגים כ"ש נפסלין דלא המניניהו רחמנא לחלאין אבל קשה דלרב חסדא דאמר בחזקת הבתים (ב"ב ט:): שמי ייתי עדים המכחישות זו את זו כהדי סהדי שקרי למא לי אם כן אין חידוש מה שנפסלין אדרבה מה שהמזימין כשרים הוי חידוש לרב חסדא והתם בעי למימר דרבא כרב חסדא וי"ל דלמאי דבעי למימר התם דרבא דבעי למימר רבא כרב חסדא לא הוי טעמא דרבא משום חידוש אלא משום פסידא דלקוחות ומסקנא דהתם דמוקי לה כרב הונא דאמר זו כזה צפני ענמה כו' הוי חידוש מה שנפסלין קמאי והא דמשמי רבא צפרק כל הנשצנין (שעבודת דף מת. ושם) אליבא דרב חסדא מתניתין דראש השנה לאו משום דס"ל כוותיה ועי"ל דלרב חסדא נמי הוי חידוש מה שנפסלין ודאי והאי דחשיב להו סהדי שקרי צשמי ייתי עדים אינו אלא מספיקא ואם היו שנים מן השוק מעדין פלוני לזה מפלוני מנה ואחת משמי ייתי עדים הללו המכחישות זו את זו אומרת לא לזה לא הייתי מוציא ממון מספק ואלו המזומנים פסולים לגמרי אפי' להחזיק הממון על פיהן הלבך חידוש הוא ולגבי הכי אין לך בו אלא משעת חידוש ואילך לחושבם כודאי פסולין ^(א) ולפי זה הוה מצי למימר דאיכא צינייהו כל שטרי מלוה ומקח הבאין להוציא דלטעמא דפסידא דלקוחות נאמנים להוציא אלא דלא חשיב אלא מילתא דאיכא צינייהו צין לרב הונא צין לרב חסדא ואם תאמר ולמה הוי חידוש כלל והלא מן הדין יש להאמין בתראי צמיגו דאי צעו הוו פסלי לקמאי בגזלותא ובצמתי ייתי עדים המכחישות זו את זו ליהמני בתראי צמיגו צין לרב הונא צין לרב חסדא ואורי"י דלא שייך מיגו אלא כחד אחד אבל בשני בני אדם לא שייך מיגו דאין דעת שניהם שזה ומה שירצה לטעון זה לא יטעון זה ועוד נראה דקלת דמי האי מיגו למיגו צמקוס עדים שהרי יש עדים כנגד האי מיגו להכחיש ואע"פ שיש כמו כן עדים עם המיגו אין צדק כלום ^(א) [ועוד] דלא עדיף מיגו מעדים שאם היו עדים מסייעים לאלו לא היה להם כח להכחיש את אלו דהא תרי כמאה וכ"ש מיגו והא דלאמר בפ"ב דכתובות (דף יח: ושם) שנים החתומים על השטר ואמרו קטנים או אנוסים היינו כו' אם אין כתב ידם יוצא ממקום אחר הרי אלו נאמנים האי לאו מיגו הוּא שאין השטר מתקיים אלא על פיהם והפה שאסר הוּא הפה שהמיר כדאמרין התם כההוא פירקא (דף כג:): מנין להפה שאסור הוּא הפה שהמיר ופריך הא למ"ל קרא סברה הוּא ובשנים החתומים על השטר ומתו וצאו ב' מן השוק ואמרו קטנים או אנוסים או פסולי עדות היו דאמר התם דאי כתב ידם יוצא ממקום אחר אין נאמנים אלא הוּו תרי ותרי י"ל דפסולי עדות דקאמר היינו קרוצים דאי גוללים הוי אלו נאמנים אפילו הוי צמיגו ועוד יש תירוטים אחרים ואין להאריך כאן: **מבאן** **ו**להבא **הוא נפסל**. נראה שאם לא נראה השטר עד לאחר הזמה אף על פי צמיגו מוקדם להזמה מודה רבא דלא משגחינן כהו דמי יודע שמה אחר הזמה כתבו אלו המזומנים וה השטר והקדימו זמנו והא דלאמר דאין נפסל למפרע היינו בשטר שגראה קודם הזמה:

מרובה פרק שביעי בבא קמא

דאי ס"ד דאורייתא. היכי מתוך רבי יוחנן למתני' הא כפורתא קא מתסרא לה: **כי קא מחייב**. בתשלומין: **אההוא פורתא**. מחייב דכי היכי דהוי שחיטה לענין חולין בעורה בתחילתה הוי נמי טביחה לענין תשלומין: וגמין **צפנים**. דאיכא וטצחוט' כולו קודם שנאסרה כהנאה: **בתרני' משלמין לו אם הכל**. ובגמ' א

מוקי לה כשהוחמו תחלה על הטביחה: **והאחרונים משלמים ג'**. לשור. וכגון שהוחמו אחרונים תחילה דאי עדי גניצה הוחמו תחילה בטלה לה עדות טביחה דללמא צעלים מכרוהו לו וכי מיתזמי אמאי משלמי: **בעלה עדות שניה**. והוא משלם כפל משום ראשונים והן פטורין דאין עדים משלמין ממון עד שזומו שניהין': **בעלה כל העדות**. והוא פטור והן פטורין. ואפי' חזרו והוחמו אחרונים אחרי כן אין משלמין שהרי בטלה עדותן כבר והוכחו דכיון דלא גבג כל טבח ואכזי לא מחייבו אלא אעמנו הייתם שסמרו גופה של עדות. וכ"ש אם הוחמו שנים הראשונים תחילה שעדות שניה בטלה אלא שזמן שלל הוחמו אלא אחד בטלו שתיאן אבל כשהוחמו שניהם לא בטלה עדות ראשונה אלא משלמין כפל: **גב' למפרע נפסל** העיד צניסן והחס על עדות זו כצאיר כל העדיות שהעיד צינמים פסולות דמשעה שהעיד עדות זו נפסל: **מכאן ולהבא**. משהחס: **אל פסא**. ידך עם רשע: פסידא

הוא נפסל עד זומם חידוש הוא דהא תרי ותרי נינהו מאי חזית דציית להני ציית להני הלכך אין לך בו אלא משעת חידוש ואילך איכא דאמרי רבא נמי כאביי סבירא ליה דאמר למפרע הוא נפסל והבא היינו טעמיה דרבא משום

אכילתא כהדי אכילתא שני חזקה אמר רב נחמן אוקי אכילתא כהדי אכילתא וואוקי ארעא כחזקת אבהתיה אמר ליה רבא והא עדות מוכחשת היא והשתא אמאי הוי מוכחשת הא רבא אית ליה הכא מכאן ולהבא הוּא נפסל ואית לן למימר לדידיה לאכילה דאיתכחוש איתכחוש ולאכנתתא דלא איתכחוש מידי דהוי אשנים מעדים אותו שגבג טבחו והוחמו אטביחה דלרבא דאמר מכאן ולהבא הוא נפסל אע"ג דמוך כדי דיבור כדכיר ^(א) דמי כיון דמההיא שעתא דקא מתזמי הוּא דפסלי אטביחה דקמיתזוס איתזוס אגביצה דלא איתזוס לא איתזוס כדמוכח לקמן ולהאי טעמא דמפרש משום חידוש ניהא ^(א) אבל טעמא דהוי משום פסידא דלקוחות קשה דאין נראה דנקט לקוחות דוקא מדלא קאמר איכא צינייהו כל עדות שאין לענין לקוחות וי"ל דלמאי דמחלק התם צין אותו עדות לעדות אחרת ניהא דכיון דהוחזקו משקרים על אותה קרקע מו לא מהימני עלה אבל הכא אע"פ שהוחזקו משקרים על הטביחה לא הוחזקו משקרים על הגניצה דלא חשיב ליה כאותה עדות: **אין** ^(א) **ך** בו **א**לא משעת חידושו ו**אי**ך**.** אין להקשות מנא ליה דמהימני המזימין לפוסלן ניהא דאין לך לרצויי אלא חידושו ועשייתם לו כאשר זמם אבל אין נפסלין דרדאי כיון דמשלמין ממון ונהרגים כ"ש נפסלין דלא המניניהו רחמנא לחלאין אבל קשה דלרב חסדא דאמר בחזקת הבתים (ב"ב ט:): שמי ייתי עדים המכחישות זו את זו כהדי סהדי שקרי למא לי אם כן אין חידוש מה שנפסלין אדרבה מה שהמזימין כשרים הוי חידוש לרב חסדא והתם בעי למימר דרבא כרב חסדא וי"ל דלמאי דבעי למימר התם דרבא דבעי למימר רבא כרב חסדא לא הוי טעמא דרבא משום חידוש אלא משום פסידא דלקוחות ומסקנא דהתם דמוקי לה כרב הונא דאמר זו כזה צפני ענמה כו' הוי חידוש מה שנפסלין קמאי והא דמשמי רבא צפרק כל הנשצנין (שעבודת דף מת. ושם) אליבא דרב חסדא מתניתין דראש השנה לאו משום דס"ל כוותיה ועי"ל דלרב חסדא נמי הוי חידוש מה שנפסלין ודאי והאי דחשיב להו סהדי שקרי צשמי ייתי עדים אינו אלא מספיקא ואם היו שנים מן השוק מעדין פלוני לזה מפלוני מנה ואחת משמי ייתי עדים הללו המכחישות זו את זו אומרת לא לזה לא הייתי מוציא ממון מספק ואלו המזומנים פסולים לגמרי אפי' להחזיק הממון על פיהן הלבך חידוש הוא ולגבי הכי אין לך בו אלא משעת חידוש ואילך לחושבם כודאי פסולין ^(א) ולפי זה הוה מצי למימר דאיכא צינייהו כל שטרי מלוה ומקח הבאין להוציא דלטעמא דפסידא דלקוחות נאמנים להוציא אלא דלא חשיב אלא מילתא דאיכא צינייהו צין לרב הונא צין לרב חסדא ואם תאמר ולמה הוי חידוש כלל והלא מן הדין יש להאמין בתראי צמיגו דאי צעו הוו פסלי לקמאי בגזלותא ובצמתי ייתי עדים המכחישות זו את זו ליהמני בתראי צמיגו צין לרב הונא צין לרב חסדא ואורי"י דלא שייך מיגו אלא כחד אחד אבל בשני בני אדם לא שייך מיגו דאין דעת שניהם שזה ומה שירצה לטעון זה לא יטעון זה ועוד נראה דקלת דמי האי מיגו למיגו צמקוס עדים שהרי יש עדים כנגד האי מיגו להכחיש ואע"פ שיש כמו כן עדים עם המיגו אין צדק כלום ^(א) [ועוד] דלא עדיף מיגו מעדים שאם היו עדים מסייעים לאלו לא היה להם כח להכחיש את אלו דהא תרי כמאה וכ"ש מיגו והא דלאמר בפ"ב דכתובות (דף יח: ושם) שנים החתומים על השטר ואמרו קטנים או אנוסים היינו כו' אם אין כתב ידם יוצא ממקום אחר הרי אלו נאמנים האי לאו מיגו הוּא שאין השטר מתקיים אלא על פיהם והפה שאסר הוּא הפה שהמיר כדאמרין התם כההוא פירקא (דף כג:): מנין להפה שאסור הוּא הפה שהמיר ופריך הא למ"ל קרא סברה הוּא ובשנים החתומים על השטר ומתו וצאו ב' מן השוק ואמרו קטנים או אנוסים או פסולי עדות היו דאמר התם דאי כתב ידם יוצא ממקום אחר אין נאמנים אלא הוּו תרי ותרי י"ל דפסולי עדות דקאמר היינו קרוצים דאי גוללים הוי אלו נאמנים אפילו הוי צמיגו ועוד יש תירוטים אחרים ואין להאריך כאן: **מבאן** **ו**להבא **הוא נפסל**. נראה שאם לא נראה השטר עד לאחר הזמה אף על פי צמיגו מוקדם להזמה מודה רבא דלא משגחינן כהו דמי יודע שמה אחר הזמה כתבו אלו המזומנים וה השטר והקדימו זמנו והא דלאמר דאין נפסל למפרע היינו בשטר שגראה קודם הזמה:

והיא כאביי שאמ' למפרע הוא נפסל. והוא סיוע לפירושינו שאין נפסל אלא משעה שנתקיימה עדותן בבית דין.

מסורת הש"ס

(א) סנהדרין כ., ג. (ב) [שמות כא,] א. [לקמן עג,] (ד) [מסות ג,] ט. (ד"ה א"ל,) ו. כיוונת ליישב דלא ליתא ההוא דמ"ה איירי דהעידו מוך כדי דיבור. העמק מחלופי גרסאות, (ד) דדוקא גבי הומא אמרינן מכאן ולהבא דחדוש ולא גבי הכחשה. העמק מחלופי גרסאות, (ח) ומשעת העדות עד השעה כמוכחשים והו ספק פסולין. העמק מהניג'ל, (ט) ג"י מ"ח וכן הוא בתוס' פרק ח"ה,

»

תורה אור השלם

- לא תשא שמע שואן לא תשת ידך עם רשע לקיחת עד חקום:

שמות כג א

»

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה רנא וכו' זה אומר של אבות ואבולתיה שני חזקה וזה אומר של אבותי ואבולתיה שני חזקה האי צייתי ססדי:

»

גליון הש"ס

תוס' ד"ה דאי וכו' אפי' לא אבורה כהנאה אלא מדרצנן. עיין חולין דף קטו ע"א דתד"ה חדא מתרמי:

»

רבינו הגנאל (המשיך)

שילא לספילם מאחר שלא נתברר האמת עם מי מהם, אלא חידוש הוא שחידשה תורה להאמין האחרונים ולפסול הראשונים, אין לך בהם אלא משעת חידושם. ודאינו מי שהורה שאין העדים נעשין זוממין אלא עד שיודו לזימון או ישתקו, שנמצאת שתיקתון הוראתן. וטכנו על זו ששנינו אין הערים נעשין זוממין עד שיומרו את עצמן, ואית עליהו פירכא, שאם כך הוא שאין העדים נעשין זוממין עד שיעידו כ"י אמת דברי המזימין, או ישתקו כענין הוראה, לא ימצאו זוממי זוממין לעולם, כי מאחר שהורו להן כי אמת אותו היום בירושלם, וזה הדבר ברור הוא בדברי רבותינו כי המודה דבר, עדות שאי אתה יכול להזימה היא, ופירוש משנמינו ששנינו עד שיומרו עצמן, למעוטי עצמן היה ההורג או הנהרג, אמרה המעשה כי אין נעשין זוממין אלא עד שיומרו את העדים עצמן, כיצד שיאמרו לעדים אתם הייתם צמנו [באותו יום] במקום פלוני. תלמוד ארץ ישראל יהיו עומדין ומעידין עליו בעשרה בניסן שגבג שור באחד בניסן טבח ומכר בעשרה בניסן הוחמו בט"ו כל עדות שהעידו מעשרה בניסן עד ט"ו בניסן למפרע הרי אלו פסולות.